



P U T U S A N

Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD MUSTAJAP alias TAJAP bin PRAWOTO;**

Tempat Lahir : Sumber Rejo;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/24 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo, RT 045, RW 023, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 15 September 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSTAJAP alias TAJAP bin PRAWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUSTAJAP alias TAJAP bin PRAWOTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip sisa pakai yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,0279 (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaca fanto;
 - 1 (satu) potong pipet modifikasi sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) buah botol kecil dilapisi solasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C65 warna *silver* dengan nomor IMEI 1 863224073089213 dan IMEI 2 863224073089205;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung A55 warna putih dengan Nomor Imei 1 355326626823298 dan Imei 2 355326626823293;Dipergunakan dalam perkara dengan Terdakwa atas nama Gidelti Betty alias Gidel anak laki-laki dari Cornelis Betty (almarhum);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 456/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSTAJAP alias TAJAP bin PRAWOTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSTAJAP alias TAJAP bin PRAWOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,0297 (nol koma nol dua sembilan tujuh) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah bong alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 1 (satu) potong pipet modifikasi sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) buah botol kecil dilapisi solasi warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 457/Pid.Sus/2025/PN Ktp;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung A55 warna putih dengan Nomor Imei 1: 355326626823298 dan Imei 2: 355326626823293;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 632/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 28 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD MUSTAJAP alias TAJAP bin PRAWOTO dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 456/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 29 September 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta.Pid/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 456/Pid.Sus/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 632/PID.SUS/2025/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2025, melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan Surat Nomor W16.PAS.PAS.6.PK.01.01-2328 tanggal 11 November 2025 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta.Pid/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 456/Pid.Sus/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 632/PID.SUS/2025/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2025 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 November 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2025, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai Pemohon Kasasi II, yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 3 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pasal 622 Ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 111 sampai 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diantaranya ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diubah dengan ketentuan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun terdapat ketentuan yang telah dihapus tersebut tidak diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, diantaranya Pasal 114 Ayat (1), kemudian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka ketentuan yang dihapus dan tidak diatur kembali tersebut dinyatakan berlaku kembali, dan mengatur atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan mengenai Narkotika baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun yang diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menghilangkan ancaman pidana minimum khusus, mengatur ancaman pidana maksimum, dan penjatuhan pidana denda yang bersifat kumulatif/alternatif. Adapun ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;
- Bahwa oleh karena itu terhadap perkara *a quo* akan diputus berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair), lalu Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair);

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan berkeberatan dengan putusan *judex facti* dan Terdakwa merupakan pengguna Narkotika, oleh karena itu Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana berupa rehabilitasi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengenai pidana dijatuhkan karena belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum di persidangan pada pokoknya yaitu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Taufik alias Taufik bin Sukaridho, Saksi Gidelti Betty alias Gidel anak laki-laki dari Cornelis Betty, dan Saksi Alius alias Incom anak laki-laki dari Marianus ditangkap oleh anggota Polisi di Penginapan/Hotel Dullor Kabupaten Ketapang, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong klip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat isap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) potong pipet modifikasi sebagai sendok sabu, dan 1 (satu) buah botol kecil dilapisi solasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 244/NNF/2025 tanggal 13 Maret 2025 bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/043/DKUKMPP-G.618/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026



Kabupaten Ketapang bahwa berat netto barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,0297 (nol koma nol dua sembilan tujuh) gram;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa bersama Saksi Muhammad Taufik, Saksi Gidelti Betty, dan Saksi Alius alias Incom, yang dibeli dari Sdr. Bayu secara patungan oleh Terdakwa, Saksi Gidelti Betty, dan Saksi Alius alias Incom yang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah uang patungan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi Muhammad Taufik alias Taufik tidak ikut patungan, dan tujuan membeli Narkotika tersebut untuk digunakan bersama-sama, sehingga Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa Narkotika yang mereka beli;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Terdakwa bersama teman-temannya telah menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkotika yang mereka beli secara patungan, sehingga sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sudah tepat, oleh karena maksud/*mens rea* Terdakwa dan rekan-rekannya membeli lalu menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi, dan tidak terbukti pula jika Terdakwa dan rekan-rekannya terlibat dengan peredaran/penjualan Narkotika dengan mengalihkan Narkotika jenis sabu tersebut, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dan oleh karena terhadap Terdakwa tidak didakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana ketentuan yang didakwakan yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026



Narkotika dengan penerapan pidana dibawah minimum, terlebih lagi dengan berlakunya ketentuan yang baru yakni Pasal 690 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka pidana minimum dihilangkan atau tidak belaku lagi;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Namun demikian *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana jumlah Narkotika relatif sedikit, pidana yang dijatuhkan *judex facti* menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang sejenis, dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana mengubah bentuk pemidanaan dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bentuknya kumulatif/alternatif sehingga terdapat pilihan bagi hakim dalam penerapannya. Berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa menerapkan pidana denda, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 632/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 28 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 456/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 29 September 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MUHAMMAD MUSTAJAP alias TAJAP bin PRAWOTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 632/PID. SUS/2025/PT PTK tanggal 28 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 456/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 29 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

t.t.d/

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1913 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)